

1032720-83.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Magistrado: Mauro Iuji Fukumoto

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... (embriaguez ao volante, furto e roubo de veículos, etc) e, subsidiariamente, atua também na fiscalização de trânsito, sem que haja necessidade da presença do servidor público civil no local da fiscalização.

A atuação do policial militar, nessa hipótese, decorre diretamente do artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, que menciona o policiamento ostensivo (inclusive de trânsito) e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara da Fazenda Pública

Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1032720-83.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1032720-83.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - CNH - Carteira Nacional de Habilitação

Requerente:

Jesiel Teixeira

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauro Iuji Fukumoto

Vistos.

Dispensou o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

O requerente foi autuado por recusa a se submeter ao teste do etilômetro, em 17/06/2018 (fls. 11).

A autuação foi lavrada pelo DETRAN, a partir de fiscalização feita por policiais militares.

É certo que, nos termos do artigo 23, III, da Lei 9.503/1997, incumbe às polícias militares "executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, com o agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados".

Há que se diferenciar a autuação lavrada pelo policial militar durante o policiamento ostensivo, daquela decorrente de específica atuação como agente de trânsito.

No primeiro caso, que parece ser o dos autos, o policial militar age, em operações próprias ("blitze"), na repressão à infração criminal (embriaguez ao volante, furto e roubo de veículos, etc) e, subsidiariamente, atua também na fiscalização de trânsito, sem que haja necessidade da presença do servidor público civil no local da fiscalização.

A atuação do policial militar, nessa hipótese, decorre diretamente do artigo 144, §

5º, da Constituição Federal, que menciona o policiamento ostensivo (inclusive de trânsito) e a preservação da ordem pública como escopo de atuação das Polícias Militares.

Ademais, ainda que se entenda que não está mais em vigor o convênio firmado em 2006, a atuação conjunta decorre diretamente do artigo 36 da Lei Complementar Estadual 1.195/2003 ("A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio dos seus órgãos específicos, executará a fiscalização de trânsito, nos termos do CTB"). Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem condenação em sucumbência, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. P.R.I.

Campinas, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA